

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته

القضاء الاتفاقي البديل: شرط ومشاركة التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم، إجراءات المرافعة وتقديم المستندات، إصدار حكم التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.

- **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية
- **الفهرسة:** مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 منصة المحامي الرقمية

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد الإصدار

تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.

اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم (المواد 1 - 24)

المادة 10 — اتفاق التحكيم ووجوب الكتابة وصوره (شرط أو مشاركة)

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

المادة 15 — تشكيل هيئة التحكيم ووجوب العدد الفردي

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترّاً وإلا كان التحكيم باطلاً.

إصدار حكم التحكيم ودعوى البطلان وتنفيذه (المواد 25 - 58)

المادة 52 — عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم بالاستئناف وجواز دعوى البطلان

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتجاوز إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم في الأحوال المحددة حصراً بالمادة 53.

المادة 53 — حالات بطلان حكم التحكيم السبع الحصرية

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان باطلاً أو سقط بانتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية أو ناقصها. (ج) إذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه. (هـ) إذا تم تشكيل الهيئة بالمخالفة للقانون. (و) إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. (ز) إذا وقع بطلان في الحكم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

المادة 58 — شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وحيازته الصيغة التنفيذية

لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان البالغ تسعين يوماً، ويصدر الأمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة بعد التحقق من عدم تعارضه مع حكم سابق ومن عدم مخالفته للنظام العام.

